



THANH TRA TỈNH LÀO CAI
ĐOÀN THANH TRA SỐ 72-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

13A/BB-ĐTT72

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TT ngày 13 tháng 03 năm 2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác khoáng sản Công ty Cổ phần Mông Sơn.

Vào 10 giờ 00 phút ngày 10/ 5/2026, tại hội trường Thanh tra tỉnh Lào Cai, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 72/QĐ-TT ngày 13 tháng 03 năm 2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai cùng nhau làm việc thống nhất kết quả như sau:

I. THÀNH PHẦN

A. Đại diện đoàn thanh tra

1. Ông Nguyễn Công Hữu, Thanh tra viên chính, Phó trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Công Thương và Khoa học công nghệ, Thanh tra tỉnh Lào Cai, Trưởng Đoàn;

2. Ông Chu Bá Thành, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Công Thương và Khoa học công nghệ, Thanh tra tỉnh Lào Cai, Thành viên.

3. Ông Nguyễn Cao Cường, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Công Thương và Khoa học công nghệ, Thanh tra tỉnh Lào Cai, Thành viên.

B. Đại diện: Công ty Cổ phần Mông Sơn

1. Ông Nguyễn Ngọc Chính - Giám đốc.

2. Ông Tạ Quốc Tú - Kế toán trưởng.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC: Thống nhất kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Mông Sơn.

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Mông Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty) có trụ sở chính tại Tổ 13, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai; mã số doanh nghiệp 5200278146 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp. Đăng ký lần đầu ngày 31/8/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/9/2026. Người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Ngọc Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

2. Ngành nghề kinh doanh

Đăng ký kinh doanh và ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Đăng ký kinh doanh và ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Khai thác đá
- Xây dựng công trình đường bộ
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Handwritten signature

- Bán lẻ xi măng, gạch xây, gó, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác chưa được phân vào đâu
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu
- Hoạt động hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Dịch vụ khoan bắn nổ mìn, Thăm dò khoáng sản và đá xây dựng).
- Bán phụ tùng và các hoạt động phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
- Chuẩn bị mặt bằng
- Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Bảo dưỡng, sửa chữa, ô tô và xe có động cơ khác
- Xây dựng nhà các loại
- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
- Đóng tàu và cầu kiện nổi
- Đóng thuyền, xuống thể thao và giải trí
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải
- Nhập khẩu phụ tùng ô tô, xe cơ giới và máy móc thiết bị chế biến khoáng sản.

3. Tổ chức bộ máy kế toán

- Kỳ kế toán: Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm.

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính. Các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung;
- Ưu điểm, miễn giảm thuế: Hiện công ty không được miễn giảm thuế;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Bình quân gia quyền;
- Phương pháp trích khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo sản lượng;
- Đăng ký kê khai nộp thuế tại: Thuế cơ sở 6, tỉnh Lào Cai
- Hình thức tờ khai nộp thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

A. VỀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Thông tin chung về dự án

- Dự án khai thác đá hoa trắng điểm mỏ Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh Yên Bái cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 161210000033 ngày 10/8/2009 với công suất 300.000 tấn quặng nguyên khai/năm; diện tích đất dự kiến sử dụng 13,5 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến 29 tỷ

705

đồng, thời hạn thực hiện dự án 25 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2010/GP-BTNMT ngày 19/10/2009 với diện tích khai thác 13,45 ha; trữ lượng khai thác 6.955.120 tấn. Công suất khai thác 300.000 tấn/năm, thời hạn khai thác 25 năm (01 năm xây dựng cơ bản).

2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản

a. Mốc giới khu vực được phép khai thác

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2010/GP - BTNMT ngày 19/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Mông Sơn, khu vực khai thác có diện tích 13,45 ha giới hạn bởi 08 mốc (từ 1 đến 8).

b. Thiết kế mỏ

Công ty đã lập và phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng cơ bản và khai thác mỏ tại Quyết định số 20/KT-MS ngày 06/01/2010, nộp hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

c. Giám đốc điều hành mỏ

Từ năm 2020 đến năm 2025 Công ty Cổ phần Mông Sơn đã thực hiện bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ đảm bảo theo quy định (có bằng kỹ sư khai thác mỏ; thời gian làm việc trực tiếp tại mỏ trên 05 năm), cụ thể:

Ông Nguyễn Văn Linh tại các Quyết định số 03/2017/QĐ-BN ngày 01/01/2017; số 01/2021/QĐ-BN ngày 07/01/2021.

Ông Triệu Văn Hiền tại Quyết định số 09/2022/QĐ-BN ngày 25/5/2022.

Ông Phạm Văn Đức tại Quyết định số: 02/24/QĐ-BN ngày 01 tháng 06 năm 2024

Công ty đã thông báo bằng văn bản về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái tại Thông báo số 10/2022/TB-MS ngày 25/5/2022; số 04/2024/TB-MS ngày 01 tháng 06 năm 2024.

d. Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác

Có thông báo số 01/MS-ĐKXD CBM năm 2009, thông báo ngày xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản với cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các cấp huyện, cấp xã theo quy định.

đ. Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản

Từ năm 2020 đến năm 2024, Công ty đã nộp đầy đủ báo cáo khai thác hàng năm theo quy định cho Cục Địa chất và Khoáng sản và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Năm 2025, Công ty nộp báo cáo khai thác cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai theo Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và Thông tư số 36/TT-BNNMT.

e. Sản lượng khai thác

Năm	Tổng sản lượng	Tổng số lượng khoáng sản đã xuất	Tổng số lượng khoáng sản tiêu thụ	Tổng số lượng khoáng sản tồn	Ghi chú
-----	----------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------

Ka

đồng, thời hạn thực hiện dự án 25 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2010/GP-BTNMT ngày 19/10/2009 với diện tích khai thác 13,45 ha; trữ lượng khai thác 6.955.120 tấn. Công suất khai thác 300.000 tấn/năm, thời hạn khai thác 25 năm (01 năm xây dựng cơ bản).

2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản

a. Mốc giới khu vực được phép khai thác

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2010/GP - BTNMT ngày 19/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Mông Sơn, khu vực khai thác có diện tích 13,45 ha giới hạn bởi 08 mốc (từ 1 đến 8).

b. Thiết kế mỏ

Công ty đã lập và phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng cơ bản và khai thác mỏ tại Quyết định số 20/KT-MS ngày 06/01/2010, nộp hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

c. Giám đốc điều hành mỏ

Từ năm 2020 đến năm 2025 Công ty Cổ phần Mông Sơn đã thực hiện bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ đảm bảo theo quy định (có bằng kỹ sư khai thác mỏ; thời gian làm việc trực tiếp tại mỏ trên 05 năm), cụ thể:

Ông Nguyễn Văn Linh tại các Quyết định số 03/2017/QĐ-BN ngày 01/01/2017; số 01/2021/QĐ-BN ngày 07/01/2021.

Ông Triệu Văn Hiền tại Quyết định số 09/2022/QĐ-BN ngày 25/5/2022.

Ông Phạm Văn Đức tại Quyết định số: 02/24/QĐ-BN ngày 01 tháng 06 năm 2024

Công ty đã thông báo bằng văn bản về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái tại Thông báo số 10/2022/TB-MS ngày 25/5/2022; số 04/2024/TB-MS ngày 01 tháng 06 năm 2024.

d. Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác

Có thông báo số 01/MS-ĐKXD CBM năm 2009, thông báo ngày xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản với cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các cấp huyện, cấp xã theo quy định.

đ. Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản

Từ năm 2020 đến năm 2024, Công ty đã nộp đầy đủ báo cáo khai thác hàng năm theo quy định cho Cục Địa chất và Khoáng sản và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Năm 2025, Công ty nộp báo cáo khai thác cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai theo Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và Thông tư số 36/TT-BNNMT.

e. Sản lượng khai thác

Năm	Tổng sản lượng	Tổng số lượng khoáng sản đã xuất	Tổng số lượng khoáng sản tiêu thụ	Tổng số lượng khoáng sản tồn	Ghi chú
-----	----------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------

Kae

			khẩu		kho	
	Sản lượng khai thác	Tận thu từ sườn tầng	Tấn	Tấn	Tấn	
2020	300.000	169.104	56	466.731	7.461	
2021	300.000	312.292		611.857	7.896	
2022	300.000	257.887		559.091	6.692	
2023	299.987	17.041		320.284	3.436	
2024	299.975			301.859	1.552	
2025	299.994		56	300.456	1090	

(Theo báo cáo của Công ty, tổng sản lượng khoáng sản đã xuất khẩu là khoáng sản để làm hàng mẫu; không đạt chất lượng)

g. Lập, cập nhật và quản lý bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác

Từ năm 2020 đến năm 2025, Công ty đã lập bản đồ hiện trạng khai thác, bản vẽ mặt cắt hiện trạng mỏ với tỷ lệ 1/1.000. Trên bản đồ thể hiện tuyến đường nội bộ mỏ; tuyến đường giao thông kết nối; vị trí khu vực khai thác.

h. Về quản lý sản lượng khai thác khoáng sản và bảo vệ khoáng sản:

Công ty Cổ phần Mông Sơn đã thực hiện lắp đặt camera giám sát; trạm cân để kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản theo quy định.

2. Công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Công ty đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác đá hoa trắng diềm mỏ Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái năm 2009, được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 12/06/2009; phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường tại Quyết định 1350/QĐ-UBND ngày 25/08/2014. Được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cấp Giấy xác nhận số 219/GXN-STNMT ngày 19/02/2014 về việc đã thực hiện giai đoạn 1 các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

Hàng năm Công ty đều thực hiện quan trắc chất lượng môi trường và báo cáo kết quả theo quý; ¹ báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo năm; ² Công ty

¹ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, quý I, II, III, IV năm 2020 đến năm 2021 của Công ty Cổ phần Mông Sơn; Công ty Cổ phần EJC Yên Bái làm đơn vị tư vấn. Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, quý I, II, III, IV năm 2022 đến năm 2024 của Công ty Cổ phần Mông Sơn; Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái làm đơn vị tư vấn. Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, quý I, II, III, IV năm 2025 của Công ty Cổ phần Mông Sơn; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái làm đơn vị tư vấn.

² Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH:15.000028.T ngày 13/8/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại số: 12/2024/HĐXLCTNH/VT-MS.

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải chất thải nguy hại số: 01/2024/BC-MS ngày 31/12/2023; Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải chất thải nguy hại số: 01/2022/BC-MS ngày 31/12/2022. Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại số: 274/2021/HĐXLCTNH/VT-MS; Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải chất thải nguy hại số: 01/2020/BC-MS ngày 31/12/2020; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 680/GP-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Yên Bái.

không xả thải vào nguồn nước nên không phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

3. Về công tác thuê đất và quản lý, sử dụng đất

Ngày 16/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất đồi núi chưa sử dụng, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tại thôn Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình sang đất khai thác khoáng sản và đất cơ sở sản xuất kinh doanh cho Công ty Cổ phần Mông Sơn thuê để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản, làm công trình phụ trợ và hành lang an toàn khu vực khai thác. Ngày 16/6/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ vào sổ BA821841) cho Công ty Cổ phần Mông Sơn với diện tích 272.072,3 m², trong đó diện tích khu vực khai thác mỏ 110.855,8 m²; diện tích hành lang an toàn, các công trình phụ trợ và nhà ở công nhân 161.216,5 m². Thời hạn thuê đất đến hết ngày 19/10/2034. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định tại Tờ bản đồ địa chính số 612/2010/BĐ-ĐC tỷ lệ 1/2.000 do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định tháng 6/2010.

Ngày 16/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Mông Sơn thuê đất với thời hạn thuê đất từ 16/6/2010 đến hết ngày 19/10/2034. Biên bản giao nhận đất và hồ sơ đất đai ngày 30/6/2010, đơn giá thuê đất theo Phụ lục đơn giá Hợp đồng thuê đất số 43/2017, tính từ ngày 16/6/2015 đến 15/6/2020. Hợp đồng thuê đất số 29/2010/HĐTD ngày 03/8/2010 ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Công ty Cổ phần Mông Sơn với diện tích đất thuê là 272.072,3 m².

4. Về công tác an toàn kỹ thuật trong khai thác mỏ

Công ty đã ban hành Kế hoạch số 15/2019/KH-MS ngày 07/7/2019; số 03/2025/KH-MS ngày 01/7/2025 về ứng cứu sự cố khẩn cấp trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; lập và ban hành báo cáo số 06 ngày 28/9/2021 đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn trong quá trình sử dụng VLNCN tại công trường theo Thông tư số 13/2018/TT- BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương; Báo cáo số 04/BC-CPMS ngày 03/12/2024 theo Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

- Công ty đã thành lập hội đồng bảo hộ lao động;³ ký kết hợp đồng huấn luyện ATVSLĐ với Công ty Cổ phần kiểm định và huấn luyện an toàn khu vực I⁴. Sau khi kết thúc huấn luyện Công ty Cổ phần kiểm định và huấn luyện an toàn

³ Tại các quyết định số 02/2021/QĐ-HĐBHLĐ ngày 16/01/2021; số 02/2022/QĐ-HĐBHLĐ ngày 06/01/2022; số 02/2023/QĐ-HĐBHLĐ ngày 06/01/2023; số 02/2024/QĐ-HĐBHLĐ ngày 08/01/2024; số 02/2025/QĐ-HĐBHLĐ ngày 06/01/2025). Ban hành quyết định thành lập mạng lưới ATVSLĐ tại Quyết định số 06/2021/QĐTL-MLATVS ngày 17/01/2021; số 20/2022/QĐTL-MLATVS ngày 25/5/2022; số 04/2023/QĐTL-MLATVS ngày 07/01/2023; số 04/2024/QĐTL-MLATVS ngày 08/01/2024, số 24/2024/QĐTL-MLATVS ngày 01/6/2024; 04/2025/QĐTL- MLATVSV ngày 06/01/2025). Bố trí người làm công tác an toàn VSLĐ tại Quyết định số 06/2021/QĐ-MS ngày 17/01/2021; số 21/2022/QĐ-MS ngày 21/5/2022; số 06/2023/QĐ-MS ngày 07/01/2023; số 05/2024/QĐ-MS ngày 08/01/2024; số 25/2024/QĐ-MS ngày 01/6/2024; số 04/2025/QĐTL-MLATVS ngày 06/01/2025).

⁴ tổ chức huấn luyện cho CBCNV tại văn bản số 143/HĐ-KVI ngày 28/07/2022 (65 lao động, gồm: 02 lao động nhóm 1; 53 lao động nhóm 2 và 3; 10 lao động nhóm 4); văn bản số 0807.1/2024/HĐ-KVI ngày

800

khu vực I ban hành các quyết định về việc công nhận kết quả huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.⁵

- Công ty thực hiện kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các Biên bản số 20/2021/PKT ngày 24/11/2021, số 25/2022/PKT ngày 05/12/2022, số 25/2023/PKT ngày 28/11/2023; số 20/2025/PKT ngày 15/11/2025. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CBCBV năm 2022; ban hành Quy định số 05/2022/QĐ-TMN ngày 07/01/2022 về an toàn vệ sinh lao động gồm 6 chương và 25 điều; Quyết định số 03/2025/QĐ-MS ngày 10/01/2025 về việc ban hành quy chế mạng lưới an toàn vệ sinh lao động.

a. Hồ sơ về an toàn trong hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN):

Công ty được Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 23/GP-ATMT ngày 19/4/2021. Được Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN tại Quyết định số 261/QĐ-ATMT ngày 22/12/2021 cho 01 cán bộ quản lý, 01 chỉ huy nổ mìn, 01 quản lý kho VLNCN, 10 phục vụ; số 316/QĐ-ATMT ngày 03/11/2023 cho 02 quản lý, 02 thợ mìn, 01 quản lý kho VLNCN, 04 phục vụ.

Được Sở Công thương tỉnh Yên Bái cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN tại Quyết định số 595/QĐ-SCT ngày 06/3/2025 cho 01 quản lý, 01 chỉ huy nổ mìn, 02 thợ mìn, 01 quản lý kho VLNCN, 06 người phục vụ.

b. Hồ sơ tài liệu liên quan đến kho chứa VLNCN:

Công ty đã lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình kho chứa VLNCN ngày 01/03/2008; được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy số 839/ĐK-PCCC của phòng PC 07 công an tỉnh Yên Bái cấp ngày 29/12/2011; Biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống PCCC của phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Yên Bái ngày 10/9/2008.

Công ty đã ký Hợp đồng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc số P-25/YBA/KDO/3111/000012 với công ty Bảo Hiểm PJCO Yên Bái có thời hạn từ 21/6/2025 đến 21/6/2026; giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc số P-25/YBA/KDO/3111/000012.

Việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy được Công an tỉnh Yên Bái thực hiện tại các Biên bản ngày 05/7/2021; ngày 10/11/2022; ngày 13/9/2023; ngày 28/5/2025.

c. Việc xây dựng và thực hiện Phương án nổ mìn, Báo cáo đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất (VLNCN).

Công ty đã xây dựng Phương án nổ mìn số 04 ngày 01/02/2021, được Sở Công Thương tỉnh Yên Bái xác nhận tại văn bản số 718/XN-SCT ngày 29/4/2016 về Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

d. Quy định về quản lý giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng VLNCN, an ninh trật tự, PCCN, điện sản xuất:

08/7/2024 (94 lao động, gồm: 07 lao động nhóm 1; 68 lao động nhóm 2 và 3; 19 lao động nhóm 4)

⁵Quyết định số 173/QĐ-KVI ngày 16/09/2022 (đối với 65 người); số 0608/QĐ-KVI ngày 06/8/2024 (đối với 94 người).

Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 13/GCN của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày 14/6/2021

Đã lập hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy và CNCH gồm: Lập và ban hành Nội quy PCCC và CNCH, tiêu lệnh, biển báo về PCCC; Phiếu quản lý cơ sở về công tác PCCC số 01/QĐ-PQLCS ngày 01/01/2016; Quyết định số 02/QĐ-PQLCS về việc thành lập Ban chỉ huy PCCC của cơ sở ngày 01/01/2016; Quyết định số 04/QĐ về việc ban hành Nội quy an toàn PCCC ngày 01/01/2016; Sổ theo dõi phương tiện PCCC hàng năm; phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ cơ sở. Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn PCCC&CNCH theo quy định.

- Đã tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho nhân viên của công ty do phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Yên Bái cấp

Hệ thống điện và các trạm biến áp tại mỏ được đơn vị điện lực kiểm tra định kỳ theo quy định chuyên ngành riêng nhằm bảo đảm công tác cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ hoạt động khai thác. Đối với người phụ trách quản lý điện công nghiệp của mỏ được công ty Cổ phần Mông Sơn bổ nhiệm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-BN ngày 01/01/2017.

đ. Việc chấp hành các quy định về nhân lực; hộ chiếu nổ mìn; bảo quản, sử dụng VLNCN; nội quy, quy định, biển báo, biển hiệu về an toàn liên quan đến VLNCN và kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

Đã ban hành Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ số 02/2024/QĐBN ngày 01/6/2024; Quyết định bổ nhiệm nhân sự Chỉ huy nổ mìn số 02/2023/QĐBN ngày 30/01/2023; Quyết định bổ nhiệm nhân sự Thợ mìn số 06/QĐBN ngày 1/11/2023.

Thực hiện kiểm định các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động máy nổ mìn điện, phương tiện đo điện trở kẹp mìn do trung tâm kiểm định công nghiệp 1 cấp tại Giấy chứng nhận số 02-17/GCNĐDK-BCT ngày 24/10/2025.

- Thống kê, rà soát, kiểm kê khối lượng VLNCN đã sử dụng để khai thác khoáng sản từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025.

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Thuốc nổ AD1	Kg	3.648	0	20.439	4.593	0	752
2	Thuốc nổ Anfo	Kg	76.689,3	134.242	78.105	67.032	68.741	79.344
3	Kíp điện K8	Cái	8.302	12.372	7.010	3.488	2.980	3.613
4	Dây nổ chịu nước	m	38.307	61.808	49.527	30.841	27.259	33.020
5	Hộ chiếu nổ mìn	Lần		420	340	228	162	156

e. Việc chấp hành các quy định về an toàn trong hoạt động bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp:

Je

Công ty đã lập và ban hành Quy định bảo quản, sắp xếp và sử dụng VLNCN cho kho VLNCN theo QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ

Hộ chiếu nổ mìn được lập cho từng đợt nổ đúng theo mẫu quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

5. Việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng

Trong thời kỳ thanh tra, dự án mỏ đá của Công ty Cổ phần Mông Sơn đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra:

- Ngày 30/8/2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 193/QĐ-STNMT về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản của Công ty Cổ phần Mông Sơn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngày 05/10/2021, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2158/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi: (1) Khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) đến dưới 0,1 ha; (2) Khai thác không đúng trình tự khai thác với tổng số tiền phạt là 163.087.968 đồng (một trăm sáu ba triệu không trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi tám đồng), Công ty đã thực hiện nộp phạt (Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngày 11/10/2021).

- Ngày 06/4/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-STNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đá vôi trắng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty: Dừng toàn bộ các hoạt động khai thác tại vị trí khu vực moong tiếp giáp với diện tích cấp phép của Công ty liên doanh canxi cacbonat YBB, thực hiện lắp đặt biển báo đảm bảo công tác an toàn tại vị trí này, chỉ được tiếp tục khai thác phần khu vực này sau khi đã hoàn thành công tác bạt ngọn từ cao độ +260m xuống cao độ +180m, thực hiện việc khai thác khoáng sản theo đúng dự án đầu tư, giấy phép khai thác đã được cấp và thiết kế khai thác mỏ đã được thẩm định, phê duyệt (Biên bản kiểm tra ngày 07/7/2022).

- Ngày 22/8/2023 Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp tại tỉnh Yên Bái; các ngày 21/6 và 16, 22/8/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác đá hoa tại khu vực Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái của Công ty Cổ phần Mông Sơn theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2010/GP-BTNMT ngày 19/10/2009 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Ngày 11/9/2023, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số: 1613/QĐ-XPVC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Phạt tiền 900.000.000 đồng, hành vi vi phạm hành chính: Khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 50% đến dưới 100% (Năm 2022, Công ty Cổ

Handwritten signature

phần Mông Sơn khai thác vượt công suất được ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản là 72% so với công suất ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản số 2010/GP-BTNMT ngày 19/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Ngày 17/10/2024, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số: 3016 ngày 17/10/2024 Quyết định Về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế. Xử phạt phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Mông Sơn đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp các kỳ tính thuế năm 2022, năm 2023, khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng 3/2022, tháng 10/2022, Khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp các kỳ thuế tháng 12 năm 2023. Tổng số tiền phạt 17.681.535 đồng, Công ty đã nộp đủ số tiền phạt.

IV. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH

1. Một số nội dung còn tồn tại

1.1. Việc chấp hành pháp luật công tác bảo vệ môi trường

Trong Báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần Mông Sơn được phê duyệt đã trình bày, chất thải rắn phát sinh từ công đoạn khai thác mỏ ước tính trong 24 năm khai thác khoảng 136.081 m³, tương đương 6804 m³ đất đá thải/năm để đảm bảo lưu giữ, xử lý lượng đất đá thải phát sinh trong hoạt động khai thác Công ty sẽ thu gom toàn bộ và đổ thải tại 02 bãi thải.

Bãi thải 1 Công ty chỉ sử dụng đổ thải từ 7 đến 10 năm thì sẽ sử dụng bãi thải ngoài (bãi thải 2), từ năm thứ 11 trở đi toàn bộ đất đá thải trong khai thác sẽ được đổ thải ra bãi thải ngoài (bãi thải 2).

Hiện nay là năm thứ 16 khai thác, với khối lượng đất đá thải hàng năm như vậy thì Bãi thải 1 có diện tích khoảng 5.000 m², dung tích chứa khoảng 63.850 m³ không còn đảm bảo lưu giữ được lượng đất đá thải trong thời gian hoạt động khai thác mỏ.

Tại thời điểm kiểm tra thực địa chưa thấy Công ty bố trí xây dựng bãi thải 2 để tiếp tục chứa lượng đất đá thải phát sinh.

1.2. Việc chấp hành pháp luật trong an toàn kỹ thuật

- Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho quản lý, nhân viên, công nhân các năm 2020, 2021, 2023, 2024, 2025.

1.3. Về thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư

Công ty cổ phần Mông Sơn thực hiện không đúng mục tiêu khai thác đá vôi trắng tại mỏ đá vôi khu vực Mông Sơn, Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (nay thuộc xã Bảo Ái tỉnh Lào Cai) cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến cacbon của Công ty tại khu công nghiệp Phía Nam tỉnh Yên Bái (nay thuộc tỉnh Lào Cai). Từ năm 2020-2025 Công ty ngoài cung cấp nguyên liệu đá hoa trắng nghiền bột cho nhà máy nghiền bột đá hoa trắng của Công ty đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp Phía Nam, Công ty còn thực hiện việc bán hàng cho 23 đơn vị không đúng theo mục tiêu của Giấy chứng nhận đầu tư được cấp ngày 10/8/2009.

Handwritten signature

V. Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA:

Không

V. Ý kiến của đơn vị

Nhất trí với nội dung biên bản về kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác, khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Mông Sơn.

Biên bản làm việc đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản/.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY MÔNG SƠN


Tạ Quốc Tú

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA
TRƯỞNG ĐOÀN**



Nguyễn Công Hữu